

0004892-30.2018.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... posterior a este fato por crime de tráfico (fls. 135). Na segunda fase, observa-se que os acusados são reincidentes. Na terceira fase, devem ser consideradas duas causas de aumento, concernentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação dos acusados nos exatos termos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0004892-30.2018.8.26.0451 - Controle nº 2018/000505

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 755/2017 - 7º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL RICHARD ALVES DA SILVA e outro

Aos 10 de fevereiro de 2022, às 13:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: DANIEL RICHARD ALVES DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

Réu: TIAGO MARQUES DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público (por ambos): Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Vítima: F. A. S. - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC ADEMILSON A. C. BARBOSA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos da vítima F. A. S. e da testemunha PC ADENILSON A. C. BARBOSA.

Nos termos do artigo 217 do C.P.P., a pedido da vítima, o seu depoimento foi colhido na ausência do réu.

Após, os corréus TIAGO MARQUES DA SILVA e DANIEL RICHARD ALVES DA SILVA foram devidamente interrogados.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MM^a. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "DANIEL RICHARD ALVES DA SILVA e TIAGO MARQUES DA SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal, pelas condutas típicas descritas na exordial acusatória. O processo teve andamento regular. Devidamente citados (fls. 166 e 164), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 170/171), sendo a denúncia recebida (fls. 172/174). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus, por fim, interrogados. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, auto de avaliação de fls. 42, e pela robusta prova oral coligida. A autoria do crime descrito na denúncia restou também suficientemente comprovada pelos autos de reconhecimento fotográficos de fls. 15 e 26, relatório de investigações de fls. 39/40 e pela prova oral produzida. Ouvido, a vítima Francisco de Assis da Silva disse que saía da sua garagem com seu veículo quando foi abordado por dois indivíduos, tendo outros dois ficaram dentro do carro. Eles entraram na sua residência e em dado momento sacaram as armas, tendo um deles ficado consigo enquanto o outro ficou pegando seus pertences de dentro de sua casa. Afirmou que quando registrava a ocorrência, a escrivã lhe exibiu fotografias dos réus, reconhecendo os dois indivíduos que os abordaram. Posteriormente, na delegacia reconheceu os dois acusados pessoalmente e, na data de hoje em audiência, reconheceu os réus novamente com segurança como sendo dois dos roubadores, aqueles que o abordaram. Disse que quando eles entraram no carro, juntando-se os demais roubadores, viu que eles possuíam outras armas, uma inclusive que parecia uma garrucha. O policial civil Ademilson A. C. Barbosa ratificou o relatório de fls. 34/35, informando que foram procurados pela vítima que noticiou o roubo que sofreu e, em investigações, chegaram até a pessoa de Tiago e, através dele, ao outro acusado. Tiago foi suspeito de ter roubado também a casa de uma investigadora. Interrogados, os réus alegaram o seguinte: TIAGO negou a prática delitiva e disse que nunca praticou roubo. Disse que a polícia apareceu na sua casa dizendo que havia praticado um roubo com seu sobrinho DANIEL. Disse que no dia dos fatos estava trabalhando como pintor juntamente com seu irmão, em um salão de beleza. DANIEL RICHARD, por sua vez, não quis dar nenhuma versão para os fatos, optando por permanecer calado. Entretanto, em que pese a negativa do réu TIAGO e o silêncio de DANIEL, tem-se que os fatos descritos na denúncia restaram cabalmente comprovados. De fato, é certo que a vítima foi firme e segura ao reconhecer os acusados como sendo dois dos roubadores que no dia dos fatos, armados, subtraíram os objetos descritos na denúncia de sua casa. Ressalte-se que o reconhecimento da vítima foi firme e seguro, tendo ela reconhecido ambos os acusados fotograficamente e, por duas vezes, na delegacia em Juízo, como sendo os autores do crime que sofreu. Neste ponto, vale consignar que, em crimes dessa natureza, as palavras da vítima possuem especial relevância probatória. Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Na dosimetria da reprimenda, observa-se que TIAGO possui maus antecedentes (0006556-48.2008.8.26.0451 - fls. 138 e 0030628-36.2007.8.26.0451 - fls. 140). Há ainda condenação posterior ao crime apurado (1508615-46.2019.8.26.0451 - fls. 142), o que revela personalidade do réu voltada à prática de crimes. DANIEL RICHARD também detém a personalidade de prática habitual de crimes, pois possui condenação posterior a este fato por crime de tráfico (fls. 135). Na segunda fase, observa-se que os acusados são reincidentes. Na terceira fase, devem ser consideradas duas causas de aumento, concernentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação dos acusados nos exatos

termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na forma como descrito na inicial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que a pretensão acusatória não merece prosperar, pelas razões a seguir expostas. DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como cediço, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal forma que é necessária a presença de um conjunto probatório sóbrio e robusto para que seja viável a prolação de um decreto condenatório, não sendo esta, todavia, a hipótese dos autos. Nesta data, a vítima Francisco declarou que estava retirando o carro da sua residência quando foi abordado por dois indivíduos, sendo que outros dois permaneceram no interior de um veículo. Os indivíduos que o abordaram entraram na residência com a vítima e apontaram uma arma quando ela esboçou uma reação. Os indivíduos subtraíram diversos objetos e depois foram embora. Um indivíduo tinha estatura média e era pardo e o outro tinha algumas tatuagens no rosto. Posteriormente, prenderam um indivíduo com suas coisas, porém, não o reconheceu como sendo o autor do roubo. Posteriormente, fez um reconhecimento de dois indivíduos na Delegacia. No dia que fez o BO, uma escrivã que tinha sido roubada também lhe mostrou algumas fotos, oriundas do Facebook. Depois fez o reconhecimento pessoal. Na época, não teve dúvidas quanto ao reconhecimento. Em Juízo, a vítima reconheceu o acusado Diego e o acusado Tiago como autores do crime de roubo. Não sabe se a arma era verdadeira ou um simulacro. Apenas um usava uma arma, porém, quando eles estavam carregando o carro, viu uma outra arma, que era idêntica a uma garrucha. O veículo usado no crime era um Monza (o acusado Diego era o indivíduo que segurava a placa de número 02 e o acusado Tiago era o indivíduo que estava embaixo do número 06). A testemunha Adenilson, Policial Civil, declarou que trabalhava no 7º DP e a vítima procurou o Distrito, relatando o roubo. Fizeram algumas diligências e chegaram até o Tiago, um indivíduo chamado Ruan e uma terceira pessoa que não conseguiram informar. O Tiago tinha sido suspeito de furtar/roubar uma casa de uma investigadora da época, por isso a vinculação. A vítima fez o reconhecimento fotográfico e pessoal durante as investigações. O réu Tiago, em interrogatório, declarou que não sabe o motivo pelo qual foi acusado da prática do roubo. Certo dia, a Polícia esteve na sua casa, foi colocado na viatura e levado à casa do Daniel e depois até a Delegacia, sendo liberado em seguida. Não praticou o crime. No dia dos fatos, estava trabalhando com seu irmão de pintor, em uma loja de sobancelhas próxima ao Fórum. O réu Daniel, em interrogatório, declarou que desejava permanecer em silêncio. O réu Tiago, portanto, negou a prática dos fatos, sendo que sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. E o exercício do direito ao silêncio pelo réu Daniel não pode ser interpretado em seu prejuízo. No mais, as provas reunidas pela acusação estão amparadas apenas nas palavras da vítima e do Policial Civil responsável pelas investigações. Ocorre que as palavras da vítima devem ser recebidas com ressalvas, primeiro, porque não existe ofendido imparcial, e segundo, porque seus depoimentos, via de regra, estão maculados pelo abalo emocional provocado pelo delito, podendo incorrer em erro pela ânsia, ou mesmo pela vontade, que tem de reconhecer o autor dos fatos. Da mesma forma, em relação às declarações do Policial, vale lembrar que o seu depoimento como testemunha invariavelmente é exarado sem a isenção que dele se espera. Suas assertivas no processo, dada a evidente parcialidade que as permeia, não exercem a sua função precípua, qual seja: a de explicitarem uma fotografia neutra da realidade não presenciada pelo Magistrado. Neste ponto, cabe ressaltar que a Defensoria Pública não afirma que o Policial mentiu em juízo, apenas que reproduziu a sua percepção dos fatos, naturalmente influenciada por sua condição de órgão de segurança pública, de forma que seu depoimento deve ser recebido com parcimônia. Ademais, verifica-se que o Policial não presenciou efetivamente a subtração dos

bens, apenas relatou as diligências realizadas para uma possível e não comprovada identificação do acusado. Assim, pelo exposto, requer a defesa a absolvição dos acusados do delito de roubo, na forma do art. 386, VII, do CPP. Em caso de condenação, passa a Defesa a sustentar, então, O AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DA ARMA. Excelência, caso se entenda, a despeito do quanto argumentado, que a autoria e a materialidade do delito de roubo restaram devidamente comprovadas, impõe-se, ao menos, o afastamento da majorante relativa ao uso de arma, eis que o objeto não foi apreendido e devidamente periciado, o que afeta a comprovação de sua potencialidade lesiva. Desta feita, é impossível tipificar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, uma vez que é necessário que a arma seja idônea para efetuar disparos nas circunstâncias concretas em que encontrada ou utilizada, a fim de que possa reunir a ofensividade exigida por um Direito Penal Democrático. Com efeito, não se pode, em absoluto, confundir ofensividade com poder de intimidação. Poder de intimidação tem: i) a arma de brinquedo; ii) o simulacro de arma; iii) e a arma desmuniada, estando, no entanto, o emprego de tais artefatos abrangido pela grave ameaça, que constitui elemento do próprio tipo penal previsto no artigo 157 do Estatuto Repressor. Por outro lado, a utilização de arma de fogo não tem como fundamento o poder de intimidação, mas a potencialidade lesiva, ou seja, a possibilidade de colocar o bem jurídico tutelado pela norma penal em perigo de lesão. Para a incidência da causa de aumento, torna-se imprescindível, portanto, a constatação de um risco proibido relevante à incolumidade física da vítima, bem este que também é protegido pela norma penal insculpida no artigo 157 do Código Penal. Existem, na verdade, três grandes fases do processo de materialização da disponibilidade (no caso da arma de fogo): i) a arma deve ser apta para o uso; ii) o objeto material deve ser levado de maneira que possa ser utilizado; iii) segundo sua natureza específica. Uma vez constatada a disponibilidade sobre o objeto, segundo esses requisitos, é que surgem condições para que se materialize a ofensividade exigida pelo aspecto material da tipicidade. Assim, resta evidente que, se não há a demonstração daquilo que a vítima visualizou era, de fato, uma arma de fogo municiada, não é possível a incidência da causa de aumento, pois, em momento algum, há prova de que o artefato aumenta o risco de lesão à integridade física da vítima, a ensejar, portanto, a tipificação da majorante em questão. Requer-se, também, o AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. Isso porque, após regular instrução probatória, restou evidenciado que não houve a necessária comprovação do liame subjetivo entre os acusados e o outro indivíduo, sequer identificado, para a prática do roubo em questão. Assim, contrariamente ao pretendido pela acusação, não basta, apenas, que se diga que os agentes estavam no local dos fatos à época da ocorrência do delito, sendo necessária a demonstração de que ambos os agentes estavam subjetivamente conectados à empreitada criminoso. Desse modo, deve a majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal ser afastada. DAS TESES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA. Finalmente, Excelência, na hipótese de condenação do acusado pelo delito de roubo, pugna da Defesa, no tocante à dosimetria da pena, pela: (i) fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que a culpabilidade dos acusados não extrapola aquela inerente ao tipo penal, sendo que o réu Daniel, à época dos fatos, era tecnicamente primário; (ii) na terceira fase da dosimetria, caso seja reconhecida a incidência das duas causas de aumento descritas na denúncia, que a majoração da pena ocorra com observância da regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, lembrando-se que o C. STJ já editou enunciado de súmula no sentido de que o aumento da pena no roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes; (iii) a fixação de regime inicial menos gravoso do que o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP; e (iv) por fim, seja reconhecido o direito dos réus aguardarem o julgamento de eventual recurso em liberdade, nos termos do disposto no art. 387, § 1º, Código de Processo Penal e art. 8º, item 2, 'h', da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP)".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

DANIEL RICHARD ALVES DA SILVA e TIAGO MARQUES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, na manhã de 02 de novembro de 2017, por volta das 06h40, na Rua Pasqual Guerrine, nº 330, bairro Castelinho, nesta cidade e comarca de Piracicaba, previamente ajustados e com unidade de desígnios, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, contra a vítima Francisco de Assis da Silva, subtraíram para proveito comum, um aparelho televisor, da marca "Philco", de 42 polegadas, um aparelho "vídeo game", da marca "X-Box", quarenta jogos de "vídeo game", da marca "X-Box", um aparelho celular, da marca Samsung, modelo J13, na cor preta, um ventilador, da marca "Eletrolux", duas garrafas de whisky, das marcas "Jhonny Walker Red e Blue", uma bolsa feminina, avaliados globalmente em R\$4.540,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta, de propriedade do ofendido (cf. Boletim de Ocorrência nº 6119/17).

Narra a denúncia que os acusados e o seu comparsa não identificado, abordaram a vítima em frente a sua residência e anunciaram o assalto, empunhando armas de fogo. Ato contínuo, subjugando a vítima mediante ameaças com as armas de fogo, os acusados levaram-na para dentro de sua residência. Enquanto um dos roubadores permaneceu com a vítima, apontando-lhe uma arma de fogo, os outros dois subtraíram os bens supramencionados, que estavam no interior da casa e, em seguida, todos se evadiram em poder da "res furtiva" em um veículo GM/Monza, cor marrom, de placas BQF 2651. Encetadas as investigações, a vítima reconheceu os acusados como sendo dois dos autores dos fatos, conforme autos de reconhecimento fotográfico de fls. 14, 17 e 23 e relatório de investigação de fls. 34/35.

Recebida a denúncia em 10.06.2021 (fls. 143/144), os réus foram citados (fls. 164 e 166) e apresentaram defesa preliminar (fls. 170/171). Após, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 172/174).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada na denúncia, interrogando-se, na sequência, os acusados.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal dos réus.

A materialidade do delito de roubo ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, pelo auto de avaliação de fls. 42 e pela prova oral produzida.

A autoria também resultou provada.

Na fase policial, os réus negaram a prática do delito.

DANIEL RICHARD disse que não participou do roubo. Asseverou que, nem ele, nem qualquer colega seu, possuíam um veículo GM/Monza. Afirmou que foi procurado por policiais civis e compareceu à delegacia de polícia, sendo submetido à reconhecimento pessoal (fls.20).

TIAGO, a seu turno, disse que Daniel Richard é seu sobrinho. Alegou que, no dia 02 de novembro, estava trabalhando na Rua Santa Cruz, pintando um salão de beleza.

Asseverou que não foi o autor do roubo (fls. 27).

Em juízo, DANIEL RICHARD se valeu do direito de permanecer em silêncio.

TIAGO, por sua vez, voltou a negar a prática do crime. Disse que a polícia foi até sua casa e o colocou na viatura. Então, foi levado até a casa do Daniel e ambos foram acusados de furto, mas liberados. Após, chamaram-no na Delegacia para dar seu depoimento. Alegou que, no dia dos fatos, estava trabalhando numa loja de sobancelhas perto do fórum.

A prova dos autos, porém, é maciça e incriminadora.

Com efeito, a vítima, ouvida na fase policial, declarou que, quando saída com seu veículo da garagem de sua casa, foi abordado por três indivíduos, todos portando arma de fogo. Atestou que o primeiro indivíduo carregava uma pistola e que não reparo no armamento dos demais, mas havia uma garrucha com algum deles. Asseverou

que a obrigaram a entrar em sua residência e, enquanto ficou com o primeiro indivíduo, com a pistola apontada para sua pessoa, os outros dois subtraíram os pertences que relacionou no boletim de ocorrência. Informou que, na sequência, eles se evadiram com o veículo GM/Monza, de placas BQF 2651, na cor marrom. Disse que pesquisou no site Facebook e conseguiu identificar dois dos indivíduos e, pela cópia fotográfica apresentada na Delegacia, apontou-os como sendo os réus, esclarecendo que Tiago era quem portava a pistola (fls. 13/14 e 15).

Em juízo, reiterou, em linhas gerais, suas declarações. Disse que disse que estava saindo com seu carro da garagem e foi abordado por dois rapazes, enquanto outros dois ficaram dentro de um veículo. Afirmou que os dois indivíduos que o abordaram, entraram na sua casa e, de início, não mostraram arma de fogo. Porém, tentou reagir e, então, eles exibiram a arma, mas não a agrediram. Disse que um deles era pardo, com estatura média, e o outro tinha tatuagens no rosto. Esclareceu que foi à Delegacia para registrar a ocorrência e soube que a escritã tinha sido furtada. Então, mostraram-lhe algumas fotos e, então, reconheceu os réus como sendo os agentes que ingressaram na sua casa e, posteriormente, fez o reconhecimento pessoal, com absoluta certeza.

Por fim, observando os réus, cujas imagens foram colocadas ao lado da imagem de outros indivíduos, como sendo os autores do crime.

De outro lado, o policial civil Ademilson relatou que a vítima os procurou na Delegacia e relatou ter sido vítima de roubo. Atestou que a vítima fez o reconhecimento fotográfico e pessoal dos agentes.

Nesse contexto, é de rigor o decreto condenatório.

Ora, a vítima reconheceu os réus, como absoluta certeza, como sendo autores do crime.

Como é de iterativo e longo entendimento pretoriano, o relato da vítima é de suma importância em delitos dessa espécie (RJDTACrim 22/309, 18/126, 16/149, 15/148, 12/128, 6/140, 3/156, 2/236; JTACrim 85/506, 75/57, 73/49, 50/286). Trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra os réus, presumindo-se que seu único interesse é apontar a atuação do autor do delito e não acusar um inocente.

Inexistente qualquer indício nos autos de eventual animosidade específica entre os réus e a vítima, não há razão para retirar a credibilidade de seu relato, figurando-o, aliás, como relevante elemento de convicção na formação da culpa. Anoto, outrossim, que o álibi apresentado pelo corréu TIAGO, no sentido de que estava trabalhando como pintor na data dos fatos, não foi amparado por qualquer elemento de prova, nem mesmo pelo suposto contratante do serviço, que sequer foi arrolado.

Prosseguindo, as causas de aumento descritas na denúncia ficaram configuradas, eis que o delito foi cometido por três indivíduos e a vítima atestou que eles estavam armados.

Observo que a ausência da apreensão das armas não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena, pois não despontou qualquer dúvida de que tenham elas sido empregadas na prática do crime, conforme atestou a vítima.

Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. ATENUANTES. I - Na dicção da douda maioria, não se afigura imprescindível a apreensão da arma de fogo ou a realização da respectiva perícia para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, se as provas carreadas aos autos efetivamente comprovam a ocorrência da majorante. II - A pena privativa da liberdade não pode ser fixada abaixo do mínimo legal com supedâneo em meras atenuantes (precedentes do Pretório excelso e do STJ/Súmula nº 231-STJ). Recurso provido. (STJ - Resp nº 766.673-0 - RS. Relator Ministro Félix Fischer. Quinta Turma. Unânime. DJ 13.03.2006. RSTJ 201/570).

ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. É dispensável a apreensão da arma de fogo para a incidência do disposto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, se elementos outros existem nos autos, tais como a confissão do réu em sede policial e

o depoimento de testemunhas, a: comprovar a efetiva utilização do instrumento. A apreensão da arma do crime é matéria que se insula no universo fático-probatório, cabendo à parte que alega o ônus da prova da falta de sua potencialidade ofensiva. Recurso não conhecido. (STJ - Resp. nº 265.026-PB - 6a T. - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - j. 05.03.02 - v.u. - DJU 01.07.02, pág. 412).

2. Passo à fixação da pena do, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que DANIEL é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes. Já o corréu TIAGO é reincidente (cf. certidão de fls. 137/142). Entretanto, esse fato somente pode ser considerado na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, em seu valor mínimo legal, para ambos.

Com relação a DANIEL, não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena no mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-la.

TIAGO, a seu turno, é triplamente reincidente, (autos n. 0004636-34.2011 da 2ª Vara Criminal local; 0006556-48.2008 da 3ª Vara Criminal local e 0030628-36.2007 da 1ª Vara Criminal local - cf. certidão de fls. 137/142), razão pela qual aumento a pena fixada em um quarto, resultando cinco anos de reclusão e doze dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes.

Na terceira etapa de fixação da pena, consigno que o delito foi praticado em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, tendo os agentes ingressado na residência da vítima, onde estavam presentes seus familiares, o que lhe causou temor, reduzindo significativamente sua capacidade de resistência, justificando-se o aumento de 3/8, resultando cinco anos e seis meses de reclusão e treze dias-multa para DANIEL e seis anos, dez meses e quinze dias de reclusão e dezesseis dias-multa para TIAGO, até porque a incidência de mais causas de aumento de pena é demonstração concreta de maior periculosidade dos agentes, devendo o aumento ser sempre maior que o acréscimo quando somente uma se faz presente. Sobre a questão, já decidiu o E. Tribunal de Justiça que se deve levar em conta o número de qualificadoras, em escala crescente que vai de 1/3 até 1/2 (1/3 se uma qualificadora, 3/8, se duas qualificadoras, 5/12, se três qualificadoras, 7/16, se quatro qualificadoras, 1/2 se cinco qualificadoras), para manter proporcionalidade com o grau de constrangimento sofrido pela vítima, uma vez que, maior o número de agravantes especiais, maior resultará o grau de censurabilidade da conduta do réu (cf. Apelação nº 993.08.037749-9 - Des. René Ricupero - J. 07.08.2008).

Anoto para constar que os fatos se passaram antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18, não incidindo, portanto, o disposto pelo art. 157, § 2º-A, do Código Penal, por ela introduzido.

Não há outras causas de aumento, nem de diminuição.

Como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, estabeleço o fechado, por se tratar de crime de roubo de extrema gravidade, exercido mediante violência, qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, que gera imenso desassossego na sociedade, denota a atividade criminosa e demonstra a periculosidade dos réus, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Nesse sentido:

“Apelação Criminal. Roubo majorado. Absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie e foi fixado nos termos da Lei. Apelo não provido” (Apelação n. 90602148620098260000, Rel. Dês. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 16/12/2010).

Ademais, TIAGO é reincidente.

Porém, porque responderam soltos ao processo, não sobrevivendo móvitos a ensejar a custódia cautelar, os réus poderão apelar em liberdade.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar DANIEL RICHARD ALVES DA

SILVA, qualificado nos autos, à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, mais treze dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e TIAGO MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de seis anos, dez meses e quinze dias de reclusão, mais dezesseis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, ambos como incurso no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena e reconhecido o direito de apelar em liberdade. Oportunamente, expeça-se mandado prisão em desfavor dos réus e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Custas na forma da Lei nº 11.608/03. Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença. Pelo CORRÊU DANIEL RICHARD ALVES DA SILVA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida. Pelo CORRÊU TIAGO MARQUES DA SILVA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida. Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida em relação a ambos os réus.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:
"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.
2) Recebo o recurso interposto.
3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.
4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.
5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.
6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição com relação a ambos os réus é 09/02/2034.
Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]